

Tema 81

Processo: PEDILEF 0508581-62.2007.4.05.8200/ PB

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se o prazo do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, referente ao benefício de pensão por morte, aplica-se aos menores impúberes.

Tese: Contra os menores impúberes não corre o prazo do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91 (art. 198, I, CC/02), devendo o benefício de pensão por morte ser deferido a partir do óbito do instituidor, observada sua quota parte e também a disposição do artigo 77, §1º da Lei n. 8.213/91.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>